

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 회계규정시행세칙 개정 필요

관계부서 : ☆☆팀

내 용

1. 업무 개요

☆☆팀은 공사 사규 중 「회계규정시행세칙」(이하 “회계세칙”이라 한다)의 주무부서로 지정되어 있고, 회계세칙에는 자산 매각 계약 시 대가의 분할납부에 관한 조항이 포함되어 있다.

△△팀은 감사 대상 기간(2020. 1. 1.~2023. 7. 31.) 중 □□지사가 관할하는 ◇◇◇◇토지를 분양, 매각하였고 그 대가는 분할납부 받기로 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「사규규정」 제12조 제1항에 따르면 사규안은 각 사규가 규정하는 내용을 관장하는 부서의 장³⁰⁾이 사규관리부서장의 협조 및 최종결재권자(또는 그 전결권자)의 결재를 얻어 입안한다고 되어 있다.

따라서 사규 개정 및 현행화 수요가 있을 경우 주무부서는 이를 파악하여 적시에 「사규규정」 제12조에 의거하여 사규 개정을 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

30) 「사규규정」 제3조 및 제31조에 따라 주무부서의 장이 될 것임.

매각자산의 대가수납 등에 대해 정하는 회계세칙 제67조의2의 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 「회계규정시행세칙」 제67조의2

제67조의2(매각자산의 대가수납 등) ① 규칙 제22조 제2항의 규정에 의한 자산의 매각 계약에 있어 대가의 분할납부 및 이에 따른 필요한 사항은 다음 각호에 의한다.
1. 분할납부 기간은 특별한 경우를 제외하고, 거치기간을 포함하여 본 계약일로 부터 5년 이내로 한다.
2. 대가를 분할 납부케 하기 위하여 필요한 비용은 매수자가 부담함을 원칙으로 한다.
3. 삭제
② 자산의 매각시 경쟁입찰, 지명경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰에 2회 부친 결과 당해 자산이 매각되지 아니하는 경우에는 다음 회부터 입찰을 실시할 때마다 최초 매각예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 체감할 수 있다. 이 경우 체감한 후의 매각예정가격은 최초 매각 예정가격의 100분의 80이상이어야 한다.

자료: 공사 사규집

먼저 회계세칙 제67조의2 제1항에서 말하는 ‘규칙’이란 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」(기획재정부령)을 말하는데(회계세칙 제1조), 해당 규칙의 제22조 제2항은 회계교육의 실시에 관한 것으로 매각자산의 대가수납과는 아무런 관련이 없다.

회계세칙에서 인용하고자 하는 규칙은 구 「정부투자기관회계규칙」(2007. 6. 29. 재정경제부령 제567호로 타법폐지되기 전의 것)인 것으로 보인다. 폐지되기 전의 「정부투자기관회계규칙」 제22조 제2항에서 재산의 매각계약 시 대가를 분할납부하는 경우를 정하고 있기 때문이다. 구체적으로 보면 [표 2]와 같다.

[표 2] 구 「정부투자기관회계규칙」 일부

제22조 (대가의 수납) ②재산의 매각계약에 있어서 다음 각호의 1에 해당하는 경우 투자기관의 사장은 금융기관의 일반자금대출이자율에 상당하는 이자를 붙여 계약체결후 5년 이내의 기간에 걸쳐 그 대가를 분할납부하게 할 수 있다.
1. 계약상대자가 국가·지방자치단체 또는 다른 투자기관으로서 당해재산을 공공목적에 사용하기 위하여 매입하는 경우
2. 대가를 미리 납부하게 하는 경우로서 당해계약의 체결이 불가능하다고 인정되거나 그 대가를 분할납부하게 하는 것이 투자기관에 현저히 유리하다고 인정되는 경우

자료: 국가법령정보센터

한편 [표 2]와 같은 대가의 수납 관련 내용은 「정부투자기관회계규칙」을 대체한 규칙인 「공기업·준정부기관 회계규칙」(2007. 6. 29. 재정경제부령 제567호로 제정되면서 기존의 「정부투자기관회계규칙」은 폐지)이 2007. 11. 28. 재정경제부령 제585호로 전부개정³¹⁾되면서 삭제되었는데, 같은 날 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」이 재정경제부령 제586호로 제정되면서 제14조에서 기존의 「공기업·준정부기관 회계규칙」 제21조³²⁾에서 다루던 대가의 수납 관련 사항을 포함하게 되었기 때문이었다. 이와 같은 대가의 수납 관련 정부 규칙 변화 연혁을 정리하면 [표 3]과 같다.

[표 3] 대가의 수납에 대해 정하는 정부 규칙 내역 및 연혁

규칙명	연혁	대가 수납 관련 조항번호
「정부투자기관회계규칙」	1999. 10. 21. 제정·공포 (재정경제부령 제107호)	제22조
	2007. 6. 29. 타법폐지 (재정경제부령 제567호)	규칙이 폐지됨
「공기업·준정부기관 회계규칙」	2007. 6. 29. 제정·공포 (재정경제부령 제567호)	제21조
「공기업·준정부기관 회계사무규칙」	2007. 11. 28. 전부개정 (재정경제부령 제585호)	대가 수납 관련 내용 삭제
「공기업·준정부기관 계약사무규칙」	2007. 11. 28. 제정·공포 (재정경제부령 제586호)	제14조

주: 현재 「공기업·준정부기관계약사무규칙」은 기획재정부령 제867호로 2021. 10. 28. 타법개정된 상태이나, 대가 수납 관련 조항은 여전히 제14조임

자료: 국가법령정보센터

따라서 현재 공사의 회계세칙 역시 더 이상 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」을 인용하여 대가의 수납에 대해 정할 수 없게 되었다.

또한 공사의 「계약업무처리규정」 제2조 제2항에서 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 우선 적용하도록 하고 있고, 「관광단지입주계약규정」 제6조 및

31) 이 때 명칭이 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」으로 바뀌었음.

32) 「정부투자기관회계규칙」에서 제22조에 있던 대가의 수납 관련 내용이 「공기업·준정부기관 회계규칙」에서는 제21조로 이동하였음.

제10조에서도 유사한 내용을 정하고 있어 실제로 2021년 △△팀이 ◇◇◇◇ 토지를 분양, 판매하면서 대가 수납 방법 등을 검토할 때 회계세칙은 고려되지 않았고 「관광단지입주계약규정」에 의거하여 처리하였다. 이를 볼 때 회계세칙 제67조의2의 실효성이 없는 것으로 판단되는 바, 해당 조항은 삭제되거나 다른 규칙 및 규정을 감안하여 개정되어야 한다.

관계부서 의견

☆☆팀은 감사 결과를 받아들이면서 「회계규정시행세칙」을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「회계규정시행세칙」이 인용하고 있는 정부 규칙 조항이 삭제된 점, 타 정부지침 및 공사 내규에서 관련 사항을 규정하고 있는 점을 반영하여 「회계규정시행세칙」 제67조의2를 개정하시기 바랍니다.(개선)